

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071791-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: LUCIANO ARBEX SARKIS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES PERCEBIDOS POR PROMOTOR DE JUSTIÇA A TÍTULO DE "ABONO VARIÁVEL". TUTELA PROVISÓRIA NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO "ABONO VARIÁVEL". NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. DÉBITO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RISCO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADIN. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com a reforma da decisão de Evento 11 dos autos nº 5005731-74.2024.4.02.5102, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo nº 17883.000268/2005-79 (CDA nº 70124006421-92), até a apreciação meritória da lide, quando poderá ser reapreciada a concessão da tutela em sede de sentença. Intimadas as partes, cientificado o Juízo de origem e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5071791-32.2024.4.02.5101

510014551945 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071791-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: LUCIANO ARBEX SARKIS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência tempestiva interposta por Luciano Arbex Sarkis contra decisão que, no **evento 11 dos autos nº 5005731-74.2024.4.02.5102**, indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo nº 17883.000268/2005-79 (IRPF incidente sobre verba recebida a título de "abono variável").

No evento 4, DESPADEC1 esta relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso.

No **evento 11, PET1**, a União peticionou argumentando contra o pedido recursal.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pelo recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 4, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com a reforma da decisão de Evento 11 dos autos nº 5005731-74.2024.4.02.5102, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo nº 17883.000268/2005-79 (CDA nº 70124006421-92), até a apreciação meritória da lide, quando poderá ser reapreciada a concessão da tutela em sede de sentença. Intimadas as partes, cientificado o Juízo de origem e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.